



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/313/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

1 סויסה ענת

התובעים

2 סויסה יצחק

באמצעות ב"כ: עו"ד הרשקוביץ גיא
דרך בגין 144, תל אביב - יפו
טל': 0542400403 פקס: 036207771

נגד

בן שבת רונית
אלה 13/2, מזכרת בתיה

הנתבעת

פסק דין

**עניינה של התביעה מתן צו לנתבעת שיורה על פירוק ארבעה מנועי מזגנים מהקיר החיצוני וכן
דרישת תשלום חלקה של הנתבעת בגין בניית חומה המפרידה בין חצרות דירות הצדדים.**

א. תמצית העובדות וטענות הצדדים:

1. ענייננו בבית המשותף הידוע כגוש 5725 חלקה 16 הממוקם ברחוב אלה 13 מזכרת בתיה
(להלן: "**הבית המשותף**"). התובעים הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 3
הממוקמת בקומה הראשונה בבית המשותף, הנתבעת היא הזכאית להירשם כבעלת חלקת
משנה 1 הממוקמת בקומת הקרקע ולטובתה נרשמה ביום 3.10.11 הערת אזהרה בלשכת
רישום המקרקעין.

תמצית טענות התובעים

2. לטענת התובעים לדירתם צמודה חצר בשטח של כ- 148 מ"ר המקיפה באופן חלקי את דירת
הנתבעת כך שחלונות החדרים בדירת הנתבעת פונים לגינת התובעים. התובעים טענו כי
ארבעה מנועי מזגנים המשרתים את דירת הנתבעת הותקנו על גבי הקירות החיצוניים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/313/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הסמוכים לשטח גינתם, כאשר שניים מהם הותקנו באישורם ושניים נוספים הותקנו ללא אישור. התובעים טענו כי רעש מנועי המזגנים גורם להם למטרד וכי החום הנפלט ממנועי המזגנים גורם נזק לצמחית גינתם. עוד נטען כי מנועי המזגנים מהווים סכנה בטיחותית וכי התובעים נאלצים לגדר את מנועי המזגנים על ידי כיסאות, זאת בשל החשש מכך שנכדיהם יפגעו מהברזלים עליהם מונחים המנועים. התובעים טענו כי הנתבעת בהתקנת המזגנים פעלה בניגוד לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה התשע"ד-2014, בניגוד לסעיף 2 לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד-2014. וכן בניגוד לסעיף 2 לתקנון המצוי המופיע בתוספת לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**"). עוד טענו התובעים כי אין זה סביר שבחצר דירתם יוצבו ארבעה מנועי מזגנים השייכים לנתבעת בעוד שבחצר דירתה לא יוצב אף לא מנוע מזגן אחד. בנוסף נטען כי הנתבעת לא רשאית להתקין מנועי מזגנים על גבי קיר הבית המשותף כאשר הדבר גורם לנזק ומהווה הפרעה משמעותית לתובעים ופונה לעבר גינתם הפרטית. עוד נטען כי בין גינת הנתבעת לשביל הכניסה לדירת התובעים, הפרידה בעבר גדר אבן נמוכה עליה הותקנה גדר רשת (להלן: "**החומה הישנה**"). התובעים טענו כי החומה הישנה הייתה רעועה ומסוכנת וכי דרך הגדר חדרו מזיקים לדירתם ולפיכך הקימו התובעים גדר אבן חדשה על גבי גדר האבן הקיימת (להלן: "**החומה החדשה**"). הנתבעים טענו כי מכוח ס' 49 לחוק המקרקעין הם זכאים להשבת מחצית עלויות בניית החומה החדשה. לכתב התביעה צורפה קבלה בסך 29,250 ש"ח בגין בניית החומה. התובעים טענו כי הנתבעת לא התנגדה לבניית החומה החדשה ואף דרשה את סיום בנייתה.

3. לאור האמור דרשו התובעים לחייב את הנתבעת להסיר את מנועי המזגנים ולשלם את חלקה בהקמת החומה החדשה בסך 14,625 ש"ח. עוד דרשו לחייבה בפיצוי בגין עוגמת נפש, מטרד ואבדן ימי עבודה בסך 7,000 ש"ח.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/313/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית טענות הנתבעת:

4. לטענת הנתבעת מנועי המזגנים מותקנים על גבי קירות חיצוניים המהווים רכוש משותף והם הותקנו לאחר שהתקבל אישור התובעים. כך לטענתה שני מנועים הותקנו על גבי הקירות טרם רכשה הנתבעת את דירתה ושני מנועים נוספים הותקנו לפני 3 שנים בתיאום עם התובעים. באשר להקמת החומה החדשה טענה הנתבעת כי חומה זו הוקמה על ידי התובעים לאחר שפעלו באופן חד צדדי להרוס את החומה הישנה והקימו תחתיה חומת אבנים והכל תוך הסתרה, ללא הודעה מוקדמת ומבלי שניתנה הסכמתה לדבר. עוד נטען כי התובעים לא השלימו את הטיח בצד הפונה לחצר הנתבעת. צוין כי הסכום המופיע בחשבונית אותו הציגו התובעים בסך 29,250 ש"ח שולם על ידי התובעים בגין הקמת החומה המקיפה את כל חצר התובעים ולא רק בגין החלק המפריד בין חצרות הצדדים. הנתבעת טענה כי התקנת מנועי המזגנים על גבי קיר הבית המשותף מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף וכי התובעים לא הציגו כל ראיה לכך שהתקנת המזגנים מהווה הפרעה ו/או שימוש בלתי סביר. עוד נטען כי התקנת מנועי מזגנים על גבי קירות הבית המשותף הוא נוהג מקובל בין הדיירים, לרבות אצל התובעים שמנוע המזגן השייך לדירתם מונח בצמוד לקיר דירת הנתבעת. לטענת הנתבעת למותב זה אין סמכות לדון בטענה בגין מטרד, שכן עילת המטרד מצויה בסמכותו של בית משפט השלום.

ב. השתלשלות ההליכים:

5. ביום 28.7.22 נערך על ידי ביקור בבית המשותף בנוכחות התובעת 1, ב"כ התובעים והנתבעת. להלן יפורטו ממצאי הביקור כפי שבאו לידי ביטוי במסגרת החלטתי מיום 2.8.22: "הצדדים הראו לי את הבית המשותף מושא התביעה. המדובר במבנה שבו בקומת הקרקע שוכנת דירת הנתבעת ובקומה הראשונה שוכנת דירת התובעת. החצר הקדמית מוצמדת לדירת הנתבעת וסמוכה לדירתה והחצר האחורית מוצמדת לדירת התובעת וממנה עולות מדרגות לדירתה. בחצר הצמודה לדירת התובעת מותקנים 5 מנועי מזגנים האחד משרת את דירת התובעת ו-4 נוספים משרתים את דירת הנתבעת. אחד משמש למיזוג הסלון ו-3 משמשים למיזוג החדרים. המזגנים מותקנים על גבי הריצוף או ממש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

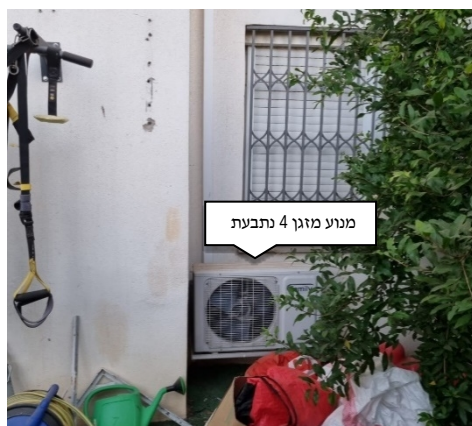
מס' תיק: 3/313/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בסמוך אליו בצמוד לקיר הבית המשותף. התרשמתי כי המזגנים כפי שמצויים מהווים פגיעה בדירת התובעת ויש לבחון אפשרות להעתקתם. התרשמתי כי דרך המלך היא העתקה למיקום גבוה יותר על אותו קיר עליו הם מצויים כיום. יחד עם זאת סברתי כי נכון שימונה מומחה מטעמי שיבחן חלופות להעתקת מיקום המזגנים הן במעלה הקיר ובמיקום סביר מתחת לחלון דירת התובעת כך שלא יהוו עבודה מטרד והן על הקיר הסמוך למרפסת דירת הנתבעת. הצדדים נתנו הסכמתם למינוי מומחה כאמור."

6. להלן יוצגו תמונות של מנועי המזגנים המונחים על גבי הקיר החיצוני הסמוך לחצר דירת

התובעים אשר צולמו במועד הביקור במקום:





**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/313/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. בהחלטתי מיום 2.8.22 מיניתי בהסכמת הצדדים את מר דקל סאסי, כמומחה מוסכם מטעם המפקחת (להלן – המומחה). כדי שיבדוק את טענות הצדדים באשר למיקום מנועי המזגנים המשרתים את דירת הנתבעת. בהחלטתי מאותו יום קבעתי כי במסגרת חוות דעתו ישיב המומחה לשאלות הבאות:

א. האם ניתן להעתיק את ארבעת המזגנים למיקום גבוה יותר על אותו הקיר בו מצויים היום מתחת לחלונות דירת התובעים. ככל שהתשובה היא כן יבהיר המומחה כיצד מתבצעת ההעתקה ומה עלותה;

ב. האם ניתן להעתיק את ארבעת המזגנים לקירות הסמוכים למרפסת דירת הנתבעת. ככל שהתשובה היא כן יבהיר המומחה כיצד מתבצעת ההעתקה ומהי עלותה. כמו כן קבעתי כי עד אשר תוכרע התובענה ותקבענה ההוצאות באופן סופי, יישאו הצדדים בשכר טרחתו של המומחה בחלקים שווים.

ג. מסקנות המומחה:

8. ביום 7.9.22 הוגשה חוות דעתו של המומחה. להלן ממצאי חוות הדעת ומסקנות המומחה: **"חוות דעת להעתקת מיזוג אוויר ברחוב האלה 13 מזכרת בתיה:** לאחר שנכנסתי לדירת הנתבעת וחצר התובעת נוכחתי לדעת שניתן להעתיק את המזגנים (יחידות חיצוניות).

אופציה ראשונה: להגביה את היחידות החיצוניות לגובה של כ-2.5 מטר באופן שלא יפריע לפעולות בחצר. היחידה החיצונית של הסלון תעבור לחצר הנתבעת. עלות העבודה:

הגבהת 3 מזגנים – 800 ש"ח לכל יחידה סה"כ 2,400 ש"ח כולל מע"מ.
פירוק והרכבה מזגן גדול של הסלון ושינוי מיקום – 2,000 ש"ח כולל מע"מ.
סה"כ מחיר: 4,400 ש"ח כולל מע"מ.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/313/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אופציה שנייה: העברת היחידות החיצוניות לנישה שקיימת בחצר (שטח מת) ולהעתיק אותם בצורה של אחד מעל השני על גבי מתקנים תיקנים. היחידה החיצונית של הסלון תעבור לחצר הנתבעת.

עלות העבודה:

העברת יחידות חיצוניות לנישה כולל הארכת צנרת בהתאם – 1,500 ש"ח להעברת יחידה סה"כ 4,500 ש"ח.

פירוק והרכבה מזגן גדול של הסלון ושינוי מיקום – 2,000 ש"ח כולל מע"מ.

סה"כ מחיר: 6,500 ש"ח כולל מע"מ.

אופציה שלישית: העברת היחידות הפנימיות בחדרי הבית + העברת היחידות החיצוניות לחצר הבית של הנתבעת על ידי הנמכת תקרת גבס בחלל הבית לצורך העברת צנרות ותשתיות המיזוג.

יש לקחת בחשבון שיש לעשות למזגנים נקודות חשמל חדשות לכל יחידה בנפרד, וכל יחידה תקבל משאבת מים שאינן מוסתרות ונפרדות לצורך ניקוז עודפי המים שמצטברים. וכתוצאה מכך נראות הבית תשתנה.

עלות העבודה: פירוק והעברת יחידות פנימיות וחיצוניות לחצר הנתבעת הכולל: הנמכות גבס, הארכות צנרת, קביעת נקודות חשמל ומשאבות מים, חציבות להעברת תשתיות, שפכטל וצבע, מילוי גז לכל היחידות החיצוניות.

סה"כ מחיר: 48,800 ש"ח כולל מע"מ."

9. ביום 8.9.22 ניתנה על ידי החלטה במסגרתה נדרש המומחה להבהיר לאיזו נישה הוא התכוון באופציה השנייה שהוצגה בחוות דעתו והיכן בדיוק היא ממוקמת. כן ציינתי כי טוב יעשה המומחה אם ישלח תמונה של הנישה המוזכרת בחוות דעתו. ביום 11.9.22 הגיש המומחה תמונה של אזור הנישה כאשר בתמונה שנשלחה על ידו הוצג חלון של דירת הנתבעת הפונה לחצר התובעים. להלן תוצג התמונה שהוגשה על ידי המומחה:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/313/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**



10. ביום 19.9.22 הפנתה הנתבעת שאלות הבהרה למומחה, וביום 19.10.22 התקבלו

תשובותיו. להלן יפורטו השאלות והתשובות:

"שאלה 1: בהתייחס לחלופות הראשונה והשנייה, האם ניתן להעביר את מנועי מזגן הסלון

למסתור כביסה חלף העברתו לחצר הנתבעת?

תשובה 1: ניתן להעביר את מנוע מזגן הסלון למסתור הכביסה אך עדיין זה יהיה בחצר התובעת.

שאלה 2: בבקשה התייחסותך לאמירה כי הנחה של 3 מדחסים של המזגנים כמפורט בהצעתך השנייה, יביאו לרמת רעש חריגה או מטרידה בסמוך לחלון חדר השינה של הנתבעת.

תשובה 2: כן כאשר שלושת המזגנים יעבדו באותו הזמן רמת הרעש תעלה.

שאלה 3: אנא אשר, כי הצבת המזגנים אחד על השני בנישה, כפי הצעת בחלופה השנייה, תחסום את חלון חדר השינה של הנתבעת.

תשובה 3: הצבת שלושה מזגנים אחד מעל השני בנישה תחסום את חלון חדר השינה של הנתבעת.

שאלה 4: אנא פרט, במה כרוכה העברת מדחס הסלון לחצר הנתבעת?

תשובה 4: עלות העברת המדחס לחצר הנתבעת רשום בהצעת מחיר ששלחתי לכם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/313/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שאלה 5: בהתייחס לחלופה השניה, היכן לפי המלצתך יש להציב את מנוע מזגן הסלון בחצר הנתבעת והאם הדבר מצריך גם שינוי של מיקום המזגן, בתוך הבית?

תשובה 5: הדבר מצריך שינוי מיקום של היחידה הפנימית לקיר אחר בבית והיחידה החיצונית תשב בדיוק מאחורי הקיר שבו ממוקם היחידה הפנימית.

11. ביום 20.9.22 הפנו התובעים שאלות הבהרה למומחה, וביום 19.10.22 התקבלו תשובותיו. להלן יפורטו השאלות והתשובות:

"שאלה 1: לגבי האופציה הראשונה - מהי הסכנה בהגבהת היחידות הקטנות בהתייחס לכך שמדובר בלבנים מסוג איטונג? ומהי האחריות שניתנת על ידך?

תשובה 1: אין שום סכנה בהגבהת היחידות החיצוניות, המתקנים יהיו תפוסים בגובה מעל 2.00 מטר ע"י הברגות (דוחים) תקינים במיוחד לקירות מסוג זה. לגבי אחריות 5 שנים מיום ההתקנה.

שאלה 2: לגבי האופציה הראשונה - האם לצורך הגבהת המזגנים הקטנים נדרש לחצוב בקיר הפנימי בביתה של התובעת?

תשובה 2: לגבי הגבהת מזגנים של יחידות חיצוניות לא נדרש שום חציבה.

שאלה 3: לגבי האופציה השלישית - מהי העלות של הזזת כל אחד מ-3 המזגנים הקטנים בנפרד (מעבר למזגן הסלון) לשטחה של הנתבעת?

תשובה 3: רשום בהצעת מחיר שהגשתי לכם מה עלויות של כל דבר, כל זה רק מיקר משמעותית את כל העבודה כמו שרשום למטה בתשובה לשאלה רביעית.

שאלה 4: לגבי האופציה השלישית - האם ניתן להזיז את היחידות הפנימיות (מפזרי האוויר) של כל המזגנים בתוך בית הנתבעת למיקום אחר באותו החדר, ובכך ניתן יהיה להעביר את המדחסים לשטחה של הנתבעת בעלות מוזלת?

תשובה 4: לא ניתן להעביר בשום פנים את היחידות הפנימיות למיקום אחר בחדר ללא שינוי תשתיות צנרת, הנמכות תקרה, חציבות, ומשאבות מים לניקוזים שכל זה מיקר את העלויות משמעותית."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/313/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. בהחלטתי מיום 17.11.22 נקבע על ידי כי המומחה יפרט מדוע נקב בעלויות בהן נקב בחוות

דעתו ומה עומד מאחוריהן. ביום 4.12.22 התקבלה תשובתו כדלקמן:

"לגבי פירוט העלויות הגבוהות - חומר גלם בעלויות גבוהות, קידוחי בטון, משאבות מים לכל המזגנים, שלושה פועלים, צנרות נחושת (עלות נחושת יקרה מאוד למטר), מילוי גז לכל המזגנים מחדש, הנמכת תקרת גבס שפכטל וצבע וכו', תאורה בהנמכות הגבס, נקודות חשמל לכל מזגן בנפרד, ניקוזי מים לכל מזגן בנפרד, חציבות+תיקון חציבות בשפכטל וצבע מחדש, פירוקי מזגנים, התקנת מזגנים מחדש וכו'."

13. בהחלטתי מיום 4.12.22 נקבע על ידי כי הצדדים יגישו סיכומים בכתב.

ד. דיון והכרעה:

המסגרת הנורמטיבית

14. המסגרת המשפטית הרלבנטית למקרה דנן היא סעיף 2 לתקנון המצוי המופיע בתוספת לחוק

המקרקעין, הקובע כדלקמן:

"(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו."

15. הוראה זו אוסרת על בעל דירה בבית משותף לבצע בדירתו שינויים הפוגעים בדירה אחרת

בבית המשותף, אלא אם קיבל הסכמת בעל הדירה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/313/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. טעמה של הוראת סעיף 2 לתקנון המצוי הוא, בין היתר, בצורך להבטיח איזון ראוי בין הזכויות הקנייניות העומדות לבעל דירה בבית משותף בדירתו, לצד המגבלות המתחייבות מהחיים בצוותא בבית המשותף. זאת, לבל יהא במימוש זכות הקניין של האחד בדירתו, אשר בגדרה הזכות לבצע שינויים בדירה, כדי לפגוע בזכות הקניין של האחר בדירתו, בגדרה הזכות להשתמש בדירה ולהפיק ממנה הנאה סבירה.

17. יישומה של הוראת סעיף 2(ב) לתקנון המצוי בנסיבות המקרה דן, מחייבנו לדיון ולהכרעה בשאלות הבאות: הראשונה: האם התקנת ארבעת מנועי המזגנים השייכים לדירת הנתבעת בקירות החיצוניים הסמוכים לשטח חצר התובעים נכנסת בגדר שינוי בדירה. השניה: האם מקום התקנת ארבעת מנועי המזגנים כאמור עולה כדי פגיעה בדירת התובעים. השלישית: האם ניתנה הסכמה של התובעים להתקנת מנועי המזגנים. אפנה, אפוא, לבחון השאלות הדרושות להכרעה, כסדרן:

18. לשאלה האם התקנת מנוע המזגן על ידי הנתבעת תחשב לשינוי בדירה, בפסק הדין שניתן בד"נ 73/20 **שמע נ' סדובסקי**, פ"ד כח(1) 730 (1974), נחלקו שופטי בית המשפט העליון בפרשנות שיש ליתן להוראת סעיף 2 לתקנון המצוי, האם פרשנות מצמצמת (כדעת הרוב), לפיה שינויים בדירה כוללים שינויים פיסיים בלבד, האם פרשנות מרחיבה (כדעת המיעוט), לפיה שינויים בדירה כוללים גם שינויים ביעוד ובשימוש שנעשה בה. לדידו של המלומד ויסמן השוני בין דעת הרוב לדעת המיעוט בפסק הדין נעוץ בתפיסת יסוד שונה למוסד הבתים המשותפים. בעוד האחת (דעת הרוב) רואה במרכיב האינדיבידואלי העיקר בבית המשותף, השניה (דעת המיעוט) רואה במרכיב השיתוף העיקר (פרופ' י' ויסמן, "**דיני קניין - בעלות ושיתוף**" (תשנ"ז-1997), עמ' 347-345).

19. בנסיבות המקרה דן, אין חולק כי הנתבעת ביצעה שינוי פיסי, הלוא הוא התקנת ארבעה מנועי מזגנים על גבי חלקם התחתון של הקירות החיצוניים הסמוכים לשטח חצר התובעים. משכך, אף בהתאם לגישה הפרשנית המצמצמת, נכנסים אנו בגדר הוראת סעיף 2(ב) לתקנון ברובד זה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/313/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. כעת אפנה לבחון האם שינוי זה עולה כדי פגיעה בדירת התובעים המצריך הסכמתם. על טיבה של הפגיעה המובאת בהוראת סעיף 2 לתקנון המצוי, עמד בית המשפט העליון, תוך שקבע כי המחוקק נקט בהוראת סעיף זה בלשון כללית ורחבה ביותר, משדיבר בלשון פגיעה סתם, פגיעה מכל סוג שהוא. כך בהוסיפו לאמור:

"כאן עלי לתקן טעות שנפלה כנראה בהיסח הדעת בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. הוא אמר כי הפגיעה שמדובר בה בסעיף הנדון צריכה להיות בשיעור כזה שהיא עשויה לסכן את הקיום או לשנות את ערך הבית או הדירה; ולא היא. קריאה נכונה של הסעיף הנדון מראה שפגיעה מכל סוג שהוא בדירה אחרת או ברכוש המשותף אסור שתבוא עקב שינויים או תיקונים הנעשים בדירה אחת. (...) אמרנו שאין נפקא מינה אם הפגיעה קטנה או גדולה וניתנת לפיצוי נאות או לא." (בע"א 395/74 לוי נ' סמואל, פ"ד כט(2) 39, 44 (1975)).

21. גישה פרשנית מרחיבה זו של משמעות הפגיעה הקבועה בהוראת סעיף 2 לתקנון המצוי עולה גם מפסקי דין נוספים של בית המשפט העליון:

"כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית - כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה 'פגיעה' כנ"ל, שלא לדבר על נזק ישיר לרכוש המשותף או לדירות האחרות המסכן או העשוי לסכן את קיומם או המביא או עשוי להביא לירידת ערכם." (בע"א 515/65 רבובסקי נ' גלסברג, פ"ד כ(2) 290, 295 (1966)). (ראה גם: ע"א 429/80 גרפינקל נ' ארליך, פ"ד לו(4) 141, 147-148 (1983)).

22. בנסיבות המקרה דן באתי לכלל מסקנה כי התקנת ארבעת מנועי המזגנים במתכונתם הנוכחית עולה כדי פגיעה בחצר דירת התובעים.

23. מן הביקור במקום התרשמתי כי הצבת ארבעת מנועי המזגנים של הנתבעת בחלק התחתון של הקירות החיצוניים הסמוכים לשטח חצר דירת התובעים אינה סבירה ואכן מהווה פגיעה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/313/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של ממש בחצרים. מדובר במספר רב של מנועי מזגנים המוצבים בחלק התחתון של הקיר המשותף כשהם כמעט נוגעים ברצפה. הצבתם במיקום זה מגבילה את שימוש התובעים בחצרים ואף עלולה להוות מפגע בטיחותי.

24. הסיפא של הוראת סעיף 2(ב) לתקנון המצוי, מלמדת על הדרישה בהסכמת בעל הדירה הנפגעת לשינוי/פגיעה. הסכמה של בעל הדירה האחרת יש בה כדי להכשיר פגיעה כאמור. אין חולק כי שני מנועי מזגנים הותקנו בהסכמת התובעים ותוך מתן אישורם (ראו דברי התובעים בסעיפים 6 ו-8 לכתב התביעה וכן דברי ב"כ התובעים בעמוד 1 שורות 6-10 לפרוטוקול הדיון מיום 27.4.22), כאשר מנוע מזגן אחד הותקן טרם רכשה הנתבעת את דירתה ומנוע מזגן נוסף הותקן על ידי הנתבעת. משניתנה הסכמת התובעים להתקנת שני מנועים אלו הכשירו התובעים את הפגיעה בחצרים. יחד עם זאת, בסיכומיה נתנה הנתבעת את הסכמתה להעתקת מנועי המזגנים למיקום גבוה יותר בקיר המשותף, כאשר עלות ההתקנה תושת על התובעים.

25. באשר לשני מנועי המזגנים הנוספים הצדדים חלוקים לעניין מועד הצבתם וההסכמה שניתנה להצבתם. התובעים טענו כי שני מנועי המזגנים הנוספים הותקנו ללא הסכמתם ואילו הנתבעת טענה כי גם מנועים אלו הותקנו בהסכמת התובעים. הנתבעת לא הוכיחה כי קיבלה הסכמה מאת התובעים להתקנת שני מנועים נוספים. על כן ונוכח הפגיעה עליה עמדתי לעיל בחצר התובעים הגעתי לכלל מסקנה כי שני מנועים אלו אינם יכולים להיוותר במיקומם הנוכחי.

26. מחוות דעתו של המומחה עולות שלוש חלופות באשר להעתקת מיקום מנועי המזגנים. לאחר ששקלתי את שלוש החלופות אותן הציע המומחה ומכיוון שביצוע החלופה השלישית תפגע בדירת הנתבעת ומצריכה בין היתר את שינוי פנים דירתה ואף עלותה גבוהה מאוד וביצוע החלופה השנייה תוביל לחסימת חלון חדר השינה בדירת הנתבעת, אני מורה כי תבוצע החלופה הראשונה שהיא הגבהת שלושת מנועי המזגנים לגובה של כ-2.5 מטר על גבי הקיר המשותף באופן שלא יפריע לפעולות בחצר דירת התובעים, בעוד מנוע המזגן של סלון דירת הנתבעת יועתק לקיר החיצוני הסמוך לחצר דירתה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/313/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. בשל הסכמת הנתבעת להעברת מנועי המזגנים למיקום גבוה יותר על גבי הקיר המשותף אני קובעת כי התובעים ישאו בעלות העתקת שני מנועי מזגנים וזאת לאור ההסכמות שנתנו מלכתחילה להתקנת שני מנועי מזגנים על גבי הקיר החיצוני, ואילו הנתבעת תישא בעלות העתקת מנוע מזגן נוסף לגובה על גבי הקיר המשותף וכן בעלות העתקת מנוע מזגן הסלון לחצר דירתה.

28. העברת מנוע מזגן הסלון לחצר דירת הנתבעת והגבהת שלושת מנועי המזגנים על גבי הקיר המשותף יובילו לכך שהצבת המנועים תהווה שימוש סביר ברכוש המשותף לפי תנאי המקום והזמן. בעניין זה יש לציין כי אף התובעים עצמם התקינו בקיר המשותף מנוע מזגן המשמש את דירתם.

29. תנאי המקום והזמן משמעם שהשימוש באותו חלק ברכוש המשותף יהלום את מיקומו של הבית המשותף או את ייעודו (מגורים, מסחר, משרדים וכו') וכן את הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה מזמן לזמן. בבסיס עקרון זה עומד הצורך במציאת איזון בין הזכויות הקיימות של בעלי הדירות ברכוש המשותף לבין האינטרס הלגיטימי של כל בעל דירה יחיד לעשות שימוש רגיל ברכוש המשותף בצורה נאותה ובאורח סביר (א. אייזנשטיין "יסודות והלכות בדיני מקרקעין" חלק שלישי – בתים משותפים, תשס"א-2001, 102).

30. מצאתי כי הצבת שלושת מנועי המזגנים של הנתבעת במיקום יותר גבוה על גבי קיר הבית המשותף תביא לכך שרעש מנועי המזגנים יפחת בחצר דירת התובעים וכן כי לא יגרם כל סיכון לבני משפחת התובעים במהלך שהותם בחצר דירתם. לקחתי בחשבון במסגרת שיקוליי את צורת הבניה המיוחדת של מבנה הבית המשותף. הבית המשותף בנוי כך שחלונות דירת הנתבעת פונים לחצר דירת התובעים. בהתאם לכך מצאתי כי שימוש בקיר המשותף להתקנת מנועי המזגנים הולם הוא את תנאי הבית המשותף והאופן המיוחד בו נבנה הבית ומאזן נכונה בין זכויותיהם של שני הצדדים החיים בבית המשותף.

31. לעניין זה יפים הדברים שנקבעו בפסק דינו של כב' המפקח אורן סילברמן בתיק 175/09 **אילנה רובין נ' נציגות הבית המשותף ברח' שבח 3 נתניה** (פורסם בנבו): "**מגמת הפסיקה כיום נוטה להקל בנושא התקנת מזגנים, בהתחשב בתנאי האקלים החמים בקיץ הישראלי, ולהתייחס אליה כאל שימוש רגיל וסביר.**"



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/313/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

32. באשר לחומה אותה בנו התובעים אין מחלוקת כי לפני הקמת חומת האבן החדשה על ידי התובעים הייתה קיימת חומת אבן נמוכה אשר עליה היתה מוצבת גדר ברזל. מן החומר המונח בפני עולה כי הקמת החומה החדשה נועדה לשרת את האינטרסים של התובעים בעוד הנתבעת לא ראתה כל צורך בהחלפת החומה הישנה. לא הוכח כי הנתבעת ידעה ו/או הסכימה להקמת החומה החדשה שנבנתה על ידי התובעים. על כן, משפעלו התובעים באופן חד צדדי ומבלי שקיבלו את הסכמת הנתבעת לבניית החומה החדשה לא מצאתי כי יש לחייב את הנתבעת בתשלום מחצית עלות הקמתה.

33. אינני מוצאת מקום להידרש לסעדים הנזיקיים שנדרשו בכתב התביעה שכן אלו אינם מצויים במסגרת סמכויותיי (ראו סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין וד"נ 20/73 **שמע נ' סדובסקי**, פ"ד כ"ח (1) 730, 733 (1974); ע"א (מחוזי ת"א) 2295/01 **מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי**, [פורסם בנבו] פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.6.2002); רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 **הושיאר נ' רחמים**, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (9.3.2017); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 **רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב**, פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.4.2019)).

ה. סוף דבר:

34. דין התביעה להתקבל באופן חלקי. אני מורה כי תבוצע החלופה הראשונה כפי שפורטה בחוות דעתו של המומחה, כאשר התובעים יישאו בעלות הגבהת שני מנועי מזגנים על גבי הקיר המשותף והנתבעת תישא בעלות הגבהת מנוע מזגן אחד וכן בעלות העתקת מנוע מזגן הסלון לחצר דירתה, פעולות אלו יבוצעו בתוך 60 ימים. על פי חלוקה זו גם יישאו הצדדים בעלות החזרת מצב קירות הבית לקדמותם לאחר הסרת מנועי המזגנים.

35. לאור מסקנות המומחה אני מחייבת את הנתבעת להשיב לתובעים את הסכום אותו שילמו

למומחה, מר דקל סאסי, בגין שכר טרחתו בסך של 234 ש"ח.

36. לאור תוצאת פסק הדין אני מורה כי כל צד יישא בהוצאותיו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/313/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

37. הסכום המפורט לעיל ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק

החל מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 5.3.2023, י"ב אדר תשפ"ג, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין